

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 808/2533 บริษัทยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม)
จำกัด

โจทก์

บริษัทนิวโลอันแมชชีนเนอรี่ิมพอร์ต
เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 204

ป.รษฎากร มาตรา 118

การระบวันเดือนปีพร้อมกับขีดฆ่าอากรแสตมป์นั้น เพียงมุ่งหมายให้ทราบว่าได้มีการปิดและขีดฆ่าเมื่อใดเท่านั้น เมื่อเอกสารได้มีการขีดฆ่าอากรแสตมป์ก่อนมีคำพิพากษาแล้ว แม้จะไม่ได้ลงวันที่ที่ขีดฆ่าก็รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ ไม่ต้องห้ามตามประมวลรษฎากร มาตรา 118

การซื้อขายได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ 60 วัน นับแต่วันที่ส่งมอบสินค้า เมื่อจำเลยไม่ชำระหนี้ตามกำหนดยอมได้ชื่อว่าผิดนัดแล้ว ไม่จำเป็นต้องทวงถามก่อน

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยใช้ราคาสินค้าที่ค้าง ๑๓๔,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การต่อสู้คดีหลายประการ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๑๓๔,๐๐๐ บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ที่จำเลยฎีกาว่าหนังสือมอบอำนาจช่วง เอกสารหมายเลข ๓ อักษรแสดงมีได้มีการขีดฆ่าและลงวันที่นั้นก็ปรากฏว่ามีการขีด ฆ่าอักษรแสดงมีแล้ว เพียงแต่มีได้ลงวันที่เท่านั้น เห็นว่าการระบุวันเดือนปีพร้อมกับ ขีดฆ่านั้น เพียงมุ่งหมายให้ทราบว่าได้มีการปิดและขีดฆ่าเมื่อใดเท่านั้น เมื่อเอกสาร ฉบับนี้ได้มีการขีดฆ่าอักษรแสดงมีก่อนมีคำพิพากษาแล้วเช่นนี้แม้จะไม่ได้ลงวันที่ที่ ขีดฆ่าก็รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ไม่ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๑๘

ส่วนปัญหาเรื่องการทวงถามนั้น จำเลยฎีกาว่า โจทก์ต้องทวงถามก่อนจึงจะ ฟ้องคดีได้ เห็นว่า โจทก์นำสืบแล้วว่าการซื้อขายสินค้ารายนี้ได้กำหนดเวลาชำระหนี้ ไว้ ๖๐ วัน นับแต่วันที่ส่งมอบสินค้า เมื่อจำเลยไม่ชำระหนี้ตามกำหนดย่อมได้ชื่อว่า ผิดนัดแล้ว ดังนี้ ไม่ว่าโจทก์จะได้ทวงถามก่อนแล้วหรือไม่ย่อมไม่ทำให้ผลของคดี เปลี่ยนแปลงไป

พิพากษายืน.

(นาม ยิ้มแย้ม-ประชา บุญวนิช-เดชา สุวรรณโณ)

ศาลแพ่ง - นายประกาศ บุรพางกูร

ศาลอุทธรณ์ - นายสะสม สิริเจริญสุข

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ